

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עמית הלוי

5737/25/פ

הצעת חוק שמירה על גבולות המדינה (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

- תיקון חוק העונשין 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 97, בסופו יבוא :
- "(ג) מי שעבר עבירת הברחה כהגדרתה בפקודת המכס [נוסח חדש]², שלא בתחנת גבול שנקבעה לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952³, יראו אותו כמי שפגע בביטחון המדינה ובריבונותה, ודינו – מאסר 15 שנה."
- תיקון חוק שירות הביטחון הכללי 2. בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–2002⁴, בסעיף 7(ב), בסופו יבוא :
- "(8) סיכול ומניעה של עבירה לפי סעיף 97(ג) לחוק העונשין, התשל"ז–1977⁵."

דברי הסבר

ההברחות אל תוך שטחי מדינת ישראל דרך גבולותיה השונים מהוות פגיעה חמורה בריבונותה ובביטחונה של המדינה. תופעה זו הלכה והתרחבה לאורך השנים האחרונות וביתר שאת מאז השימוש המסחרי ברחפנים זולים וזמינים לכל אדם היכולים לשאת עשרות קילוגרמים. כך, מעבר להברחות בנקודות הגבול המוגדרות, מתבצעות בישראל כל שנה מאות הברחות בגבולות, ובהן מוברחים אמצעי לחימה, סמים, כספים ואנשים. גם כשמדובר במניע כלכלי, פעולות אלו אינן עבירה פלילית רגילה מאחר שפריצת גבולות מערערת את ריבונות המדינה, מלמדת את אויבינו מה הן נקודות התורפה וחושפת את אזרחי ישראל לסכנות חמורות. לכן, הצעת חוק זו מבקשת להגדיר הברחה מכל סוג שהוא בגבולות הגיאוגרפיים המוכרים של המדינה כפגיעה בריבונותה ובביטחון הלאומי שלה. וכן, לקבוע ענישה מרתיעה של 15 שנות מאסר בגין ביצוע

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

³ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

⁴ ס"ח התשס"ב, עמ' 179.

⁵ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

העבירה, כמקובל בסוג זה של עברות חמורות. בנוסף, סיווג העבירה כעבירה ביטחונית תרחיב את סל הכלים של גופי הביטחון והאכיפה בטיפול בהברחות ותאפשר גם לשירות הביטחון הכללי לקחת חלק פעיל במניעת הברחות וחקירתם, כמו בעבירות ביטחון אחרות.

הסדרת הטיפול בהברחות בחקיקה זו, לצד הענקת סמכויות מתאימות לשב"כ וקביעת רף ענישה גבוה, תסייע במיגור התופעה ובשמירה על גבולות המדינה ועל שלומם של אזרחי ישראל. זהו צעד חשוב והכרחי במאבק של מדינת ישראל מול תשתיות האויב והטרור. מאבק שתפקידו למנוע את המלחמה המתמשכת מול תוצרי הטרור, כשאלה כבר מגיעים לרחובות ערינו ויישובנו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)